

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7364/2538	พนักงานอัยการจังหวัดนครราชสีมา	โจทก์
	นายวิรัตน์ ตั้งอดุลย์รัตน์	โจทก์ร่วม
	สิบโทมานะ บุญกลาง กับพวก	จำเลย
	ฯลฯ คดีแดงที่	๗๓๖๔-๗๓๖๕/๕

++ เรื่อง ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร ++

++ จำเลยฎีกา ++

++ ศาลฎีกาพิพากษา ...

++

++ คำพิพากษาส่งออก - รอย่อ

++ แจ้งการอ่านแล้ว / โปรดติดต่อห้องบริการเอกสารสำเนาคำพิพากษา (ห้องสมุด)
ชั้น 4, 5 ++

++

++ (ทดสอบย่อจากชุดพิเศษ)

ในสำนวนคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 981/2536 ของศาลชั้นต้น นายวิรัตน์ ตั้งอดุลย์
รัตน์ผู้เสียหายไม่ได้ยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ เมื่อศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องแล้ว
โจทก์และจำเลยที่ 8 มิได้ยื่นอุทธรณ์ นายวิรัตน์ ผู้เสียหายในคดีดังกล่าวจึงไม่มีสิทธิที่จะ
ยื่นอุทธรณ์ การที่นายวิรัตน์ซึ่งเป็นโจทก์ร่วมในสำนวนคดีอาญาหมายเลขแดงที่

980/2536 ยื่นอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 11 ตุลาคม 2536 โดยอุทธรณ์ทั้งสองสำนวนนั้น
อุทธรณ์เกี่ยวกับสำนวนคดีอาญาหมายเลขแดงที่981/2536 จึงเป็นอุทธรณ์ที่ไม่ชอบ ศาล
อุทธรณ์ภาค 1 ไม่มีอำนาจที่จะพิจารณาพิพากษาดังกล่าวได้ คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์
ภาค 1 เกี่ยวกับจำเลยที่ 8 จึงไม่ชอบ ศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไขเสียให้ถูกต้อง และไม่จำ
ต้องวินิจฉัยฎีกาของจำเลยที่ 8 ต่อไป

คดีคงขึ้นมาสู่การวินิจฉัยของศาลฎีกาเฉพาะข้อหาฐานใช้เอกสารราชการปลอม
เท่านั้น ข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติในเบื้องต้นตามที่ศาลล่างทั้งสองได้วินิจฉัยโดยคู่ความมิได้
อุทธรณ์ฎีกาโต้แย้งว่า เมื่อวันที่ 28 และ 29 มีนาคม 2533 จำเลยที่ 1 ที่ 3 ถึงที่ 8 ได้ร่วม
กันนำที่ดินที่มีชื่อของจำเลยที่ 5 ที่ 6 นางนาค คบทองกลาง นายหลอมสอนครบุรี และ
จำเลยที่ 8 ในใบ ภ.บ.ท.5 เป็นเจ้าของตามเอกสารหมาย จ.17 จ.11 จ.4 จ.23 และ จ.30
มาทำสัญญาการซื้อขายให้แก่โจทก์ร่วมตามเอกสารหมาย จ.8 จ.15 จ.20 จ.26 และ
จ.35 จำเลยที่ 4 ได้มอบเอกสารหมาย จ.17 จ.11 จ.4 จ.23 และ จ.30 ซึ่งเป็นเอกสาร
ราชการ หนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านตาม
เอกสารหมาย จ.2 จ.3 จ.5 ถึง จ.7 จ.9 จ.10 จ.12 ถึง จ.14 จ.16 จ.18 จ.19 จ.21 จ.22
จ.24 จ.25 และ จ.27 ถึง จ.34 ให้แก่โจทก์ร่วม

มีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 1 ที่ 3 ถึงที่ 7 ว่าจำเลยที่ 1 ที่ 3 ถึงที่
7 ใช้เอกสารราชการปลอมหรือไม่

พฤติการณ์ฟังได้ว่าจำเลยที่ 1 ได้ทราบมาก่อนแล้วว่าเอกสารหมาย จ.4 จ.11
จ.17 จ.23 และ จ.30 เป็นเอกสารราชการปลอม

ส่วนจำเลยที่ 3 นั้น เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2533 จำเลยที่ 1 ได้บอกโจทก์ร่วมว่าที่ดิน
ที่มีใบ ภ.บ.ท.5 ให้ผู้ใหญ่บ้านรับรองก็สามารถซื้อได้แล้ว โจทก์ร่วมตกลงซื้อที่ดินเพราะจะ
มีผู้ใหญ่บ้านคือจำเลยที่ 3 มารับรอง จำเลยที่ 3 ได้เข้ามารับรู้เกี่ยวกับการขายที่ดินตั้งแต
วันที่ 9 มกราคม 2533 โดยได้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจ เอกสารหมาย จ.2 จ.9

จ.10 จ.14 จ.16 จ.21 จ.22 จ.27 จ.29 และ จ.34 ในวันที่ 28 มีนาคม 2533 จำเลยที่ 3 ก็ได้ไปที่บ้านของโจทก์ร่วม ได้ลงลายมือชื่อเป็นพยานในหนังสือสัญญาการซื้อขายทั้ง 5 ฉบับไว้ด้วย ก่อนที่โจทก์ร่วมจะมอบเงินให้แก่จำเลยที่ 1 ได้ให้จำเลยที่ 3 ลงลายมือชื่อรับรองด้วย และได้มอบเงินจำนวน 5,000 บาท ให้แก่จำเลยที่ 3 เพื่อนำไปชำระภาษีบำรุงท้องที่และทำการโอนชื่อจากเจ้าของที่ดินเดิมมาเป็นชื่อของโจทก์ร่วม

เห็นว่า จำเลยที่ 3 เป็นผู้ปกครองท้องที่มีหน้าที่สำรวจที่ดินในหมู่บ้านตลิ่งชันยอมทราบดีว่าจำเลยที่ 5 ถึงที่ 7 มีที่ดินตามใบ ภ.บ.ท.5 ในท้องที่ของตนหรือไม่ เมื่อใบ ภ.บ.ท.5 ของจำเลยที่ 5 ถึงที่ 7 ไม่มีที่ดินอยู่จริง ซึ่งหมายความว่าใบ ภ.บ.ท.5 ของจำเลยที่ 5 ถึงที่ 7 เป็นเอกสารราชการปลอม จำเลยที่ 3 ยังลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจในลักษณะเป็นการรับรองว่าที่ดินมีอยู่จริงในวันทำสัญญาซื้อขายที่ดินจำเลยที่ 3 ก็ไปร่วมรับรองตามที่จำเลยที่ 1 แจ้งแก่โจทก์ร่วม โจทก์ร่วมเป็นคนต่างท้องที่ไม่ทราบความจริงได้ตกลงซื้อที่ดินจากจำเลยที่ 5 ถึงที่ 7 ก็เพราะเชื่อถือจำเลยที่ 3 ก่อนจะจ่ายเงินให้จำเลยที่ 1 ก็ให้จำเลยที่ 3 ลงลายมือชื่อรับรอง ได้มอบเงิน 5,000 บาท ให้แก่จำเลยที่ 3 เพื่อนำไปเสียภาษีบำรุงท้องที่ จำเลยที่ 3 รับเงินไว้ทั้ง ๆ ที่ทราบว่าที่ดินดังกล่าวไม่มี และให้จำเลยที่ 3 จัดการโอนที่ดินใส่ชื่อโจทก์ร่วม การที่โจทก์ร่วมมอบหมายให้จำเลยที่ 3 ไปกระทำการดังกล่าวก็เพราะเชื่อถือจำเลยที่ 3 นั้นเอง การกระทำของจำเลยที่ 3 จึงเป็นการช่วยเหลือในการที่ผู้อื่นกระทำความผิดก่อน และขณะกระทำความผิด จำเลยที่ 3 จึงเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดของจำเลยที่ 1 ที่ 4 ถึงที่ 7

เรื่อง ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร

จำเลยที่ ๑ ที่ ๓ ถึงที่ ๘ ฎีกาคัดค้าน คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๑ ลงวันที่ ๑ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๓๗

คดีทั้งสองสำนวนนี้ ศาลชั้นต้นรวมพิจารณาพิพากษาเข้าด้วยกันโดยเรียกจำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๗ ในสำนวนแรกว่า จำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๗ และเรียกจำเลยในสำนวนหลังว่า จำเลยที่ ๘

โจทก์ทั้งสองสำนวนฟ้องมีใจความว่า เมื่อระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๒๔ เวลากลางวัน ถึงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๓ เวลากลางวันติดต่อกันตลอดมา จำเลยทั้งแปดกับพวก อีก ๑ คน ร่วมกันปลอมใบภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.๕) ท่อนที่มอบให้เจ้าของที่ดินซึ่งเป็น เอกสารสิทธิอันเป็นเอกสารราชการขึ้นทั้งฉบับรวม ๕ ฉบับ คือ ฉบับเลขสำรวจที่ ๑๖/๒๕๒๙ เนื้อที่ ๒๗๑ ไร่ ๑ งาน เลขสำรวจที่ ๑๒๘ เนื้อที่ ๑๒๕ ไร่ ๓ งาน ๑๐ วา เลขสำรวจที่ ๒๖๔ เนื้อที่ ๑๗๒ ไร่ เลขสำรวจที่ ๑๒๖ เนื้อที่ ๕๕ ไร่ ๒ งาน ๓๐ วา และฉบับเลขสำรวจที่ไม่ ปรากฏชัด ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๒๙ เนื้อที่ ๓๗๕ ไร่ ที่ดินดังกล่าวตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๐ ตำบล จระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่นาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา นายวิรัตน์ตั้งอดุลย์รัตน์ กระทรวงมหาดไทยและ ประชาชน เพื่อให้บุคคลดังกล่าวหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริง และระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๓ เวลากลางวัน ถึงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๓๓ เวลากลางวันติดต่อกันตลอด มาวันเวลาเดือนปีใดไม่ปรากฏชัด จำเลยทั้งแปดกับพวกอีก ๑ คน ร่วมกันใช้และอ้างใบ ภาษีบำรุงท้องที่ทั้ง ๕ ฉบับ ที่ทำปลอมขึ้นต่อนายวิรัตน์ผู้เสียหายเพื่อเสนอขายที่ดินแก่ผู้ เสียหายในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้เสียหาย กระทรวงมหาดไทยและ ประชาชน และระหว่างวันเวลาดังกล่าวจำเลยทั้งแปดกับพวกได้ร่วมกันหลอกลวงผู้เสีย หายด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จว่า นางนาค คบทองหลาง เป็นเจ้าของที่ดินตามใบ ภาษีบำรุงท้องที่ฉบับเลขสำรวจที่ ๑๖/๒๕๒๙ มีจำเลยที่ ๗ เป็นทายาท จำเลยที่ ๖ เป็น เจ้าของที่ดินตามใบภาษีบำรุงท้องที่ฉบับเลขสำรวจที่ ๑๒๘ จำเลยที่ ๕ เป็นเจ้าของที่ดิน ตามใบภาษีบำรุงท้องที่ฉบับเลขสำรวจที่ ๒๖๔ นายหลอมสอนครบุรี เป็นเจ้าของที่ดินตาม ใบภาษีบำรุงท้องที่ฉบับเลขสำรวจที่ ๑๒๖ และจำเลยที่ ๘ เป็นเจ้าของที่ดินตามใบภาษีบำรุง ท้องที่ฉบับลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๒๙ จำเลยทั้งแปดกับพวกมีสิทธิจะขายที่ดินและ ประสงค์ขายที่ดินทั้ง ๕ แปลง รวมเนื้อที่ ๙๙๘ ไร่เศษ ในราคาไร่ละ ๑,๓๐๐ บาท ให้แก่ผู้ เสียหายความจริงจำเลยทั้งแปดกับพวกไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินตามใบภาษีบำรุงท้องที่ทั้ง ๕

ฉบับ ที่ทำปลอมขึ้น และตำแหน่งที่ดินที่น่าชี้ให้ผู้เสียหายดูก็เป็นที่ดินอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานซึ่งไม่มีผู้ใดมีกรรมสิทธิ์ โดยการหลอกลวงดังกล่าวเป็นเหตุให้ผู้เสียหายหลงเชื่อเข้าทำสัญญาซื้อที่ดินและจ่ายเงินจำนวน ๑,๒๙๗,๔๐๐ บาท ให้จำเลยทั้งแปดกับพวกไป เหตุเกิดที่ตำบลจระเข้มิน อำเภอครบุรี และตำบลในเมือง อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เกี่ยวพันกัน ผู้เสียหายมอบใบภาษีบำรุงท้องที่ปลอมทั้ง ๕ ฉบับ หนังสือมอบอำนาจ หนังสือสัญญาซื้อขายที่ดิน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านและแผนที่ต่าง ๆ รวม ๓๐ แผ่น แก่พนักงานสอบสวนเป็นของกลาง ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓, ๒๖๔, ๒๖๕, ๒๖๖, ๒๖๘, ๓๔๑, ๙๑ ให้จำเลยทั้งแปดคืนหรือใช้เงิน ๑,๒๙๗,๔๐๐ บาท แก่ผู้เสียหายและริบของกลาง

จำเลยทั้งแปดให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณา นายวิรัตน์ ตั้งอดุลย์รัตน์ ผู้เสียหาย ยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ในสำนวนแรก ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้องโจทก์ทั้งสองสำนวน

โจทก์ร่วมอุทธรณ์ทั้งสองสำนวน

ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ ๑ ที่ ๔ ถึงที่ ๘ มีความผิดฐานใช้เอกสารราชการปลอมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๖๕, ๒๖๘ วรรคแรก, ๘๓ ลงโทษจำคุกคนละ ๒ ปี จำเลยที่ ๓ มีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนในความผิดฐานใช้เอกสารราชการปลอมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๖๕, ๒๖๘ วรรคแรก, ๘๖ ลงโทษจำคุก ๑ ปี ๔ เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ ๑ ที่ ๓ ถึงที่ ๘ ฎีกา

ศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว เห็นว่า ในสำนวนคดีอาญาหมายเลขแดงที่ ๙๘๑/๒๕๓๖ ของศาลชั้นต้น นายวิรัตน์ ตั้งอดุลย์รัตน์ผู้เสียหายไม่ได้ยื่นคำร้องขอเข้าร่วม

เป็นโจทก์ เมื่อศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องแล้ว โจทก์และจำเลยที่ ๘ มิได้ยื่นอุทธรณ์ นาย
วิรัตน์ ผู้เสียหายในคดีดังกล่าวจึงไม่มีสิทธิที่จะยื่นอุทธรณ์ การที่นายวิรัตน์ซึ่งเป็นโจทก์
ร่วมในสำนวนคดีอาญาหมายเลขแดงที่ ๙๘๐/๒๕๓๖ ยื่นอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม
๒๕๓๖ โดยอุทธรณ์ทั้งสองสำนวนนั้น อุทธรณ์เกี่ยวกับสำนวนคดีอาญาหมายเลขแดง
ที่ ๙๘๑/๒๕๓๖ จึงเป็นอุทธรณ์ที่ไม่ชอบ ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ ไม่มีอำนาจที่จะพิจารณา
พิพากษาดังกล่าวได้ คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค ๑ เกี่ยวกับจำเลยที่ ๘ จึงไม่ชอบ
ศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไขเสียให้ถูกต้อง และไม่จำต้องวินิจฉัยฎีกาของจำเลยที่ ๘ ต่อไป

ทางพิจารณาโจทก์และโจทก์ร่วมนำสืบว่าเมื่อประมาณต้นเดือนมกราคม ๒๕๓๓ นาง
สมหมาย ด่างเหลา พาจำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นนายหน้าซื้อขายที่ดินมาเสนอขายที่ดินที่ตั้งอยู่
หมู่บ้านดลิ่งชัน ตำบลจระเข้หิน อำเภอ-ครบุรี จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ประมาณ ๑,๐๐๐
ไร่ ราคาไร่ละ ๑,๓๐๐ บาท แก่โจทก์ร่วม ต่อมาเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๓๓ จำเลยที่ ๑ และที่ ๔
นำไป ภ.บ.ท.๕ หลายฉบับและแผนผังที่ดินตามเอกสารหมายเลข จ.๑ มาให้โจทก์ร่วมดูและ
นำโจทก์ร่วมไปดูที่ดิน โจทก์ร่วมตกลงซื้อที่ดินด้านติดถนนรวมเนื้อที่ ๙๙๘ ไร่ ได้นัดทำ
สัญญาซื้อขายในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๓๓ เวลาประมาณ ๙ นาฬิกา ที่บ้านของโจทก์ร่วม
ครั้นถึงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๓๓ จำเลยที่ ๑ และที่ ๔ นำจำเลยที่ ๓ ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน
จำเลยที่ ๕ ถึงที่ ๗ ทายาทผู้รับมรดกของนางนาค คบทองกลาง และนายหลอมสอนครบุรี
ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินมาทำสัญญาซื้อขายที่ดินกับโจทก์ร่วมโดยจำเลยที่ ๓ ลงชื่อเป็นพยาน
ในสัญญา ตามเอกสารหมายเลข จ.๘ จ.๑๕๖.๒๐ และ จ.๒๖ จำเลยที่ ๔ นำไป ภ.บ.ท.๕ จำนวน
๕ ฉบับ รวมเนื้อที่ ๙๙๘ ไร่ ตามเอกสารหมายเลข จ.๔ จ.๑๑ จ.๑๗ จ.๒๓ และจ.๓๐ สำเนา
ทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และหนังสือมอบอำนาจของเจ้าของที่ดินมอบ
แก่โจทก์ร่วม จากนั้นจำเลยที่ ๑ ที่ ๓ ถึงที่ ๗ นำโจทก์ร่วมไปดูที่ดินและให้เจ้าของที่ดินชี้
ที่ดินแปลงที่ขาย วันรุ่งขึ้นจำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๓ พาจำเลยที่ ๘ มาทำสัญญาซื้อขายตามเอก
สารหมายเลข จ.๓๕ และรับเงินค่าที่ดินจากโจทก์ร่วม ต่อมาวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๓๓ นายเมาะ
หรือเหมาะ ไคร่กระโทก กับชาวบ้านหลายคนมาแจ้งให้โจทก์ร่วมทราบว่าที่ดินที่จำเลยทั้ง
แปดนำมาขายนั้นเป็นของนายเมาะกับชาวบ้านที่ดินของนายเมาะอยู่ติดถนนมีเนื้อที่ ๑๔๕

ไว้ มีหลักฐานเป็นใบ ภ.บ.ท.๖ตามเอกสารหมายเลข จ.๔๗ จำเลยที่ ๑ เคยมาขอซื้อที่ดินแปลงนี้ตามเอกสารหมายเลข จ.๔๘ ส่วนของชาวบ้านคนอื่นอยู่ด้านหลังที่ดินของนายเมาะ ห้ามโจทก์ร่วมเข้าไปทำประโยชน์ โจทก์ร่วมได้สอบถามจำเลยที่ ๑ ที่ ๓ ถึงที่ ๗ จำเลยที่ ๑ ที่ ๓ ถึงที่ ๗ รับจะคืนเงินให้ แต่ก็ไม่คืน โจทก์ร่วมนำความไปร้องทุกข์ต่อร้อยตำรวจเอกสิทธิโชค เกิดผล พนักงานสอบสวนร้อยตำรวจเอกสิทธิโชคส่งใบ ภ.บ.ท.๕ ที่จำเลยที่ ๑ ที่ ๓ ถึงที่ ๗ มอบแก่โจทก์ร่วมไปให้นางวรรณ หญาปล้อง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ตรวจเปรียบเทียบกับหลักฐานการสำรวจที่ดินที่เก็บอยู่ที่อำเภอครบุรี ตามเอกสารหมายเลข จ.๕๐ ถึง จ.๕๔ ปรากฏว่าใบ ภ.บ.ท.๕ ของจำเลยที่ ๕ ที่ ๗ และนายหลอมไม่ตรงกับหลักฐานที่เก็บอยู่อำเภอในส่วนขอเลขสำรวจ จำนวนเนื้อที่จำนวนเงินที่เสียภาษีและลายมือชื่อเจ้าพนักงานประเมิน ส่วนของจำเลยที่ ๖ ไม่มีต้นขั้วหลักฐานเก็บอยู่ที่อำเภอ ร้อยตำรวจเอกสิทธิโชคยังส่งแผนที่เอกสารหมายเลข จ.๑ ไปให้นายคณิง แก้วศรีสังข์ เจ้าพนักงานที่ดินสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมาสาขาครบุรี ตรวจเปรียบเทียบกับระวางแผนที่ทางอากาศ ปรากฏว่าที่ดินที่จำเลยที่ ๑ ที่ ๓ ถึงที่ ๗ นำมาขายแก่โจทก์ร่วมนั้นตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน ต่อมาเจ้าพนักงานตำรวจจับจำเลยที่ ๑ ที่ ๓ ถึงที่ ๗ ได้ ชั่งสอบสวนจำเลยที่ ๑ ที่ ๓ ถึงที่ ๗ ให้การปฏิเสธ

จำเลยที่ ๑ นำสืบว่า เมื่อปลายปี ๒๕๓๒ จำเลยที่ ๔ นำใบ ภ.บ.ท.๕ และใบ ภ.บ.ท.๖ จำนวน ๑๐ กว่าฉบับ และแผนที่ตามเอกสารหมายเลข จ.๑ ของที่ดินตั้งอยู่ทางเข้าหมู่บ้านตลิ่งชัน ตำบลจรเข้มหินอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ของชาวบ้านเนื้อที่ประมาณ ๒,๐๐๐ ไร่จะขายในราคาไร่ละ ๑,๐๐๐ บาท ให้จำเลยที่ ๑ ช่วยขายให้ หลังจากนั้น ๒ วัน จำเลยที่ ๔ ได้พาจำเลยที่ ๑ ไปดูที่ดินชี้ให้ดูรอบ ๆ ต่อมาจำเลยที่ ๑ ได้ไปบอกนางสมหมายว่าชาวบ้านจะขายที่ดิน หลังจากนั้น ๓ ถึง ๔ วัน นางสมหมายพาจำเลยที่ ๑ ไปพบโจทก์ร่วมที่บ้าน นางสมหมายได้เสนอขายที่ดินแก่โจทก์ร่วม โจทก์ร่วมบอกว่าขอคิดดูก่อน หลังจากนั้น ๑๐ กว่าวัน โจทก์ร่วมและนางสมหมายให้จำเลยที่ ๑ พาไปดูที่ดินโดยนำแผนที่เอกสารหมายเลข จ.๑ ไปด้วย ได้ชี้ให้โจทก์ร่วมดูที่ดินตามแผนที่เอกสารหมายเลข จ.๑ ต่อมาเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๓๓ โจทก์ร่วมให้นางสมหมายไปบอกจำเลยที่ ๑ ว่าจะซื้อที่ดินแต่

ขออุโบ ภ.บ.ท.๕ ตัวจริงก่อน จำเลยที่ ๔ ได้นำไป ภ.บ.ท.๕ ตัวจริงมาให้ดู โจทก์ร่วม ตกลงซื้อที่ดินเนื้อที่ ๙๐๐ ไร่เศษ ราคาไร่ละ ๑,๓๐๐ บาท แต่ที่ดินไม่มีหนังสือรับรองการทำ ประโยชน์ไม่สามารถทำสัญญาซื้อขายกันที่อำเภอได้ จำเลยที่ ๑ ได้แจ้งให้โจทก์ร่วมทราบ ว่า จะให้ผู้ใหญ่บ้านมารับรองในการทำสัญญาซื้อขาย วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๓๓ จำเลยที่ ๔ พาจำเลยที่ ๓ ที่ ๕ ถึงที่ ๗ ผู้ที่จะขายที่ดินไปที่บ้านโจทก์ร่วมได้ทำสัญญาซื้อขายระหว่าง โจทก์ร่วมกับจำเลยที่ ๕ ถึงที่ ๗ จำเลยที่ ๑ ได้ลงลายมือชื่อเป็นพยานตามเอกสารหมาย จ.๘ จ.๑๕ และ จ.๒๐ โจทก์ร่วมให้จำเลยที่ ๕ ถึงที่ ๗ ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ จำเลยที่ ๑ เป็นผู้ขายที่ดินแทนตามเอกสารหมาย จ.๒, จ.๑๐ และ จ.๑๖ โจทก์ร่วมได้มอบ เงินให้จำเลยที่ ๑ นับจ่ายให้แก่เจ้าของที่ดินหลังจากนั้น ๔ ถึง ๕ เดือน โจทก์ร่วมไปบอก จำเลยที่ ๑ ว่าที่ดินที่ทำสัญญาซื้อขายกันนั้นไม่มีอยู่จริง จำเลยที่ ๑ บอกว่าไม่ทราบแต่จะ ถ้ามจำเลยที่ ๕ ถึงที่ ๗ ให้

จำเลยที่ ๓ ถึงที่ ๗ ไม่สืบพยาน

พิเคราะห์แล้ว คดีคงขึ้นสู่การวินิจฉัยของศาลฎีกาเฉพาะข้อหาฐานใช้เอกสาร ราชการปลอมเท่านั้น ข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติในเบื้องต้นตามที่ศาลล่างทั้งสองได้วินิจฉัย โดยคู่ความมิได้อุทธรณ์ฎีกาโต้แย้งว่า เมื่อวันที่ ๒๘ และ ๒๙ มีนาคม ๒๕๓๓ จำเลยที่ ๑ ที่ ๓ ถึงที่ ๘ ได้ร่วมกันนำที่ดินที่มีชื่อของจำเลยที่ ๕ ที่ ๖ นางนาค คบทองกลาง นายหลอม สอนครบุรี และจำเลยที่ ๘ ในใบ ภ.บ.ท.๕ เป็นเจ้าของตามเอกสารหมาย จ.๑๗ จ.๑๑ จ.๔ จ.๒๓ และ จ.๓๐ มาทำสัญญาการซื้อขายให้แก่โจทก์ร่วมตามเอกสารหมาย จ.๘ จ.๑๕ จ.๒๐ จ.๒๖ และ จ.๓๕ จำเลยที่ ๔ ได้มอบเอกสารหมาย จ.๑๗ จ.๑๑ จ.๔ จ.๒๓ และ จ.๓๐ ซึ่งเป็นเอกสารราชการ หนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนา ทะเบียนบ้านตามเอกสารหมาย จ.๒ จ.๓ จ.๕ ถึง จ.๗ จ.๙ จ.๑๐ จ.๑๒ ถึง จ.๑๔ จ.๑๖ จ.๑๘ จ.๑๙ จ.๒๑ จ.๒๒ จ.๒๔ จ.๒๕ และ จ.๒๗ ถึง จ.๓๔ ให้แก่โจทก์ร่วม มีปัญหาที่จะต้อง วินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ ๑ ที่ ๓ ถึงที่ ๗ ว่าจำเลยที่ ๑ ที่ ๓ ถึงที่ ๗ ใช้เอกสารราชการ ปลอมหรือไม่ โจทก์และโจทก์ร่วมมีตัวโจทก์ร่วม นางเตือนใจ ตั่งอดุลย์รัตน์และนางสม

หมาย ต่างเหล่า เป็นพยาน โจทก์ร่วมและนางเตือนใจภริยาของโจทก์ร่วมเบิกความว่า เมื่อประมาณต้นเดือนมกราคม ๒๕๓๓ นางสมหมายได้พาจำเลยที่ ๑ มาพบพยานทั้งสองที่บ้าน จำเลยที่ ๑ บอกว่ามีที่ดินแปลงหนึ่งสวย ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านตลิ่งชัน ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมาเนื้อที่ ๑,๗๐๐ ไร่ จะขายให้แก่โจทก์ร่วมในราคาไร่ละ ๑,๓๐๐ บาท เพื่อเอาไว้ขายต่อ ต่อมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๓๓ จำเลยที่ ๑ ที่ ๔ และนางสมหมายได้ไปพบโจทก์ร่วม จำเลยที่ ๑ ได้นำใบ ภ.บ.ท.๕ หลายฉบับที่จำเลยที่ ๔ เป็นผู้รวบรวมและแผนที่เอกสารหมาย จ.๑ มาให้โจทก์ร่วมดูโจทก์ร่วมตกลงซื้อที่ดินบริเวณที่ติดถนนเนื้อที่ประมาณ ๑,๐๐๐ ไร่ จำเลยที่ ๑ และที่ ๔ ได้พาพยานทั้งสองไปดูที่ดิน และนัดทำสัญญาซื้อขายกันในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๓๓ เวลาประมาณ ๙ นาฬิกา ครั้นถึงวันนัด จำเลยที่ ๑ ที่ ๓ ถึงที่ ๗ กับนางสมหมายได้ไปที่บ้านโจทก์ร่วมได้ทำสัญญาการซื้อขายกันไว้ตามเอกสารหมาย จ.๘ จ.๑๕ จ.๒๐ และ จ.๒๖ จำเลยที่ ๔ ได้มอบเอกสารหมาย จ.๒ ถึง จ.๗ จ.๙ ถึง จ.๑๔ จ.๑๖ ถึง จ.๑๙ จ.๒๑ ถึง จ.๒๕ และ จ.๒๗ ถึง จ.๓๔ ให้แก่โจทก์ร่วม จำเลยที่ ๑ เบิกความว่า เมื่อปลายปี ๒๕๓๒ จำเลยที่ ๔ ได้นำสำเนาภาพถ่ายใบ ภ.บ.ท.๕ หลายฉบับและแผนที่เอกสารหมาย จ.๑ มาให้จำเลยที่ ๑ ขายให้เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๓๓ จำเลยที่ ๑ ที่ ๓ ถึงที่ ๗ ได้ไปที่บ้านโจทก์ร่วมจำเลยที่ ๔ ได้นำใบ ภ.บ.ท.๕ ตัวจริงให้โจทก์ร่วมและได้ทำสัญญาการซื้อขายตามเอกสารหมาย จ.๘ จ.๑๕ และ จ.๒๐ เมื่อทำสัญญาการซื้อขายกันแล้ว โจทก์ร่วมให้จำเลยที่ ๕ ถึงที่ ๗ ทำหนังสือมอบอำนาจให้ จำเลยที่ ๑ เป็นผู้ขายที่ดินแทนตามเอกสารหมาย จ.๒ จ.๑๐ และ จ.๑๖ มีปัญหาประการแรกว่า เอกสารหมาย จ.๔ จ.๑๑ จ.๑๗ จ.๒๓ และ จ.๓๐ เป็นเอกสารปลอมหรือไม่ ในเรื่องนี้ โจทก์มีนายคณิ่ง แก้วศรีสังข์ นายเมาะไคร่กระโทก และนางวรารณ์ หญาปล้อง เป็นพยาน นายคณิ่งเบิกความว่าพยานได้นำแผนที่เอกสารหมาย จ.๑ ไปตรวจเปรียบเทียบกับแผนที่ทางอากาศตามเอกสารหมาย จ.๔๐ แล้วปรากฏว่าที่ดินตามแผนที่สังเขปเอกสารหมาย จ.๑ ไม่มีเอกสารสิทธิและตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน นายเมาะไคร่กระโทกเบิกความว่า ที่ดินตามแผนที่เอกสารหมาย จ.๑ ตรงบริเวณที่มีกากบาทสีแดง เนื้อที่ ๑๔๕ ไร่ เป็นของพยาน เมื่อปี ๒๕๓๓ พยานได้ขายที่ดินดังกล่าวให้แก่จำเลยที่ ๑ นางวรารณ์เบิกความว่า เมื่อประมาณเดือนกันยายน ๒๕๓๓ พยานได้นำเอกสารหมาย จ.๔ จ.๑๑ จ.๑๗ จ.๒๓

และ จ.๓๐ ไปตรวจเปรียบเทียบกับหลักฐานการสำรวจที่เก็บไว้ที่อำเภอครบุรี ปรากฏว่า เอกสารหมาย จ.๔ จ.๑๗ จ.๒๓ และ จ.๓๐ เลขสำรวจไม่ตรงกับหลักฐานที่เก็บไว้ที่อำเภอครบุรี ตามเอกสารหมายจ.๕๐ ถึง จ.๕๔ ส่วนเอกสารหมาย จ.๑๑ ไม่มีต้นขั้วหลักฐานที่เก็บไว้ที่อำเภอครบุรี จำเลยที่ ๑ เบิกความว่า เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๓๓ จำเลยที่ ๔ ได้นำใบ ภ.บ.ท.๕ ตัวจริงให้โจทก์ร่วมดู โจทก์ร่วมจึงตกลงซื้อที่ดิน และได้ทำสัญญาซื้อขายกับจำเลยที่ ๕ ถึงที่ ๗ ตามเอกสารหมายจ.๘ จ.๑๕ และ จ.๒๐ เห็นว่า ใบ ภ.บ.ท.๕ ที่มีชื่อนางนาค คบทองกลางเป็นเจ้าของตามเอกสารหมาย จ.๔ เลขสำรวจ เนื้อที่ดิน จำนวนเงินค่าภาษี และลายมือชื่อเจ้าพนักงานประเมิน ไม่ตรงกัน แบบแสดงรายการที่ดินเอกสารหมาย จ.๕๐ ใบ ภ.บ.ท.๕ ที่มีชื่อของจำเลยที่ ๕ เป็นเจ้าของตามเอกสารหมาย จ.๑๗ เลขสำรวจ เนื้อที่ดิน จำนวนเงินค่าภาษี และลายมือชื่อเจ้าพนักงานประเมิน ไม่ตรงกับแบบแสดงรายการที่ดินเอกสารหมาย จ.๕๑ ใบ ภ.บ.ท.๕ ที่มีชื่อนายหลอม สอนครบุรี เป็นเจ้าของตามเอกสารหมาย จ.๒๓ เนื้อที่ดินและจำนวนเงินค่าภาษีไม่ตรงกับแบบแสดงรายการที่ดินเอกสารหมาย จ.๕๓ ใบ ภ.บ.ท.๕ ที่มีชื่อจำเลยที่ ๘ เป็นเจ้าของตามเอกสารหมาย จ.๓๐ เนื้อที่ดิน จำนวนเงินค่าภาษีและลายมือชื่อเจ้าพนักงานประเมินไม่ตรงกับแบบแสดงรายการที่ดินเอกสารหมาย จ.๕๔ และใบ ภ.บ.ท.๕ ที่มีชื่อของจำเลยที่ ๖ เป็นเจ้าของ นางวรารณได้ตรวจสอบหลักฐานการสำรวจที่เก็บไว้ที่อำเภอครบุรีแล้วปรากฏว่าไม่มีแบบแสดงรายการที่ดิน (ต้นขั้ว) เก็บไว้ที่อำเภอครบุรี ฝ่ายจำเลยที่ ๑ ที่ ๓ ถึงที่ ๗ ไม่ได้นำสืบว่าเอกสารหมาย จ.๔ จ.๑๑ จ.๑๗ จ.๒๓ และ จ.๓๐ เป็นเอกสารที่แท้จริง ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่า เอกสารหมาย จ.๔ จ.๑๑ จ.๑๗ จ.๒๓ และ จ.๓๐ เป็นเอกสารราชการปลอม ปัญหาต่อไปว่า จำเลยที่ ๑ ที่ ๓ ถึงที่ ๗ ทราบหรือไม่ว่าเอกสารราชการดังกล่าวเป็นเอกสารปลอม ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ที่ดินทั้ง ๕ แปลง ที่จำเลยที่ ๑ นำมาเสนอขายให้แก่โจทก์ร่วมนั้นคือที่ดินตามแผนผังเอกสารหมาย จ.๑ริมถนนเข้าบ้านตลิ่งชันด้านซ้ายมือซึ่งจำเลยที่ ๑ และที่ ๔ อ้างว่าเป็นที่ดินที่มีใบ ภ.บ.ท.๕ ตามเอกสารหมาย จ.๔ จ.๑๑ จ.๑๗ จ.๒๓ และ จ.๓๐ ซึ่งเป็นเอกสารราชการปลอม เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๓๓ จำเลยที่ ๕ ถึงที่ ๗ ได้ทำหนังสือมอบอำนาจให้จำเลยที่ ๑ จัดการขายที่ดินตามใบ ภ.บ.ท.๕ ตามเอกสารหมาย จ.๑๗ จ.๑๑ และ จ.๔ แทนและในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๓๓ จำเลยที่ ๕ และที่ ๖ ที่

มีชื่อเป็นเจ้าของที่ดินตามเอกสารหมายเลข จ.๑๗ และ จ.๑๑ และจำเลยที่ ๗ ทายาทของนาง นาคที่มีชื่อเป็นเจ้าของที่ดินตามเอกสารหมายเลข ๔ ได้ไปที่บ้านของโจทก์ร่วม จำเลยที่ ๔ ได้มอบเอกสารหมายเลข จ.๒ ถึง จ.๗ ของจำเลยที่ ๗ เอกสารหมายเลข จ.๑๐ ถึง จ.๑๔ ของจำเลยที่ ๖ และเอกสารหมายเลข จ.๑๖ ถึง จ.๑๙ และ จ.๒๑ ของจำเลยที่ ๕ ให้แก่โจทก์ร่วม นอกจากนี้จำเลยที่ ๔ ยังได้มอบเอกสารหมายเลข จ.๒๒ ถึง จ.๒๕ จ.๒๗ และ จ.๒๘ ของนาย หลอม สอนครบุรี และเอกสารหมายเลข จ.๒๙ ถึง จ.๓๔ ของจำเลยที่ ๘ ให้แก่โจทก์ร่วม จำเลยที่ ๔ เป็นผู้รวบรวมเอกสารดังกล่าวมาจากจำเลย-ที่ ๕ ถึงที่ ๗ ในเมื่อจำเลยที่ ๕ ถึงที่ ๗ ไม่มีที่ดินตามที่ระบุในเอกสารหมายเลข จ.๑๗ จ.๑๑ และ จ.๔ จึงแสดงว่าจำเลยที่ ๕ ถึงที่ ๗ ทราบดีว่าเอกสารหมายเลข จ.๑๗ จ.๑๑ และ จ.๔ เป็นเอกสารราชการปลอม จำเลยที่ ๔ รวบรวมเอกสารดังกล่าวมาจากจำเลยที่ ๕ ถึงที่ ๘ ก็ย่อมทราบดีว่าเอกสารหมายเลข จ.๔ จ.๑๑ จ.๑๗ จ.๒๓ และ จ.๓๐ เป็นเอกสารราชการปลอม สำหรับจำเลยที่ ๑ มีอาชีพเป็นนายหน้าค้าที่ดินก่อนที่จะไปเสนอขายที่ดินให้แก่โจทก์ร่วมก็ย่อมจะตรวจสอบให้ดูว่าที่ดินที่จะนำไปเสนอขายนั้นมีอยู่จริงหรือไม่ จำเลยที่ ๑ ได้ไปเสนอขายที่ดินทั้ง ๕ แปลงให้แก่โจทก์ร่วมเมื่อต้นเดือนมกราคม ๒๕๓๓ โจทก์ร่วมมีความสนใจอยากจะซื้อแต่ยังไม่ตกลงซื้อ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๓๓ จำเลยที่ ๕ ถึงที่ ๘ นายหลอมได้ทำหนังสือมอบอำนาจให้แก่จำเลยที่ ๑ เป็นผู้ขายแทนตามเอกสารหมายเลข จ.๒ จ.๙ จ.๑๖ จ.๒๒ และ จ.๒๙ ที่จำเลยที่ ๑ อ้างว่าได้ทำหนังสือมอบอำนาจหลังจากทำสัญญาการซื้อขายแล้วจึงไม่จริงเนื่องจากเมื่อจำเลยที่ ๑ จะไปเสนอขายที่ดินให้แก่โจทก์ร่วม จำเลยที่ ๑ คงเป็นผู้จัดทำหนังสือมอบอำนาจขึ้น พฤติการณ์ดังกล่าวข้างต้นฟังได้ว่าจำเลยที่ ๑ ได้ทราบมาก่อนแล้วว่าเอกสารหมายเลข จ.๔ จ.๑๑ จ.๑๗ จ.๒๓ และ จ.๓๐ เป็นเอกสารราชการปลอม ส่วนจำเลยที่ ๓ นั้น เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๓๓ จำเลยที่ ๑ ได้บอกโจทก์ร่วมว่าที่ดินที่มีใบ ภ.บ.ท.๕ ให้ผู้ใหญ่บ้านรับรองก็สามารถซื้อได้แล้ว โจทก์ร่วมตกลงซื้อที่ดินเพราะจะมีผู้ใหญ่บ้านคือจำเลยที่ ๓ มารับรอง จำเลยที่ ๓ ได้เข้ามารับรู้เกี่ยวกับการขายที่ดินตั้งแต่วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๓๓ โดยได้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจ เอกสารหมายเลข จ.๒ จ.๙ จ.๑๐ จ.๑๔ จ.๑๖ จ.๒๑ จ.๒๒ จ.๒๗ จ.๒๙ และ จ.๓๔ ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๓๓ จำเลยที่ ๓ ก็ได้ไปที่บ้านของโจทก์ร่วม ได้ลงลายมือชื่อเป็นพยานในหนังสือสัญญาการซื้อขายทั้ง ๕ ฉบับไว้ด้วย ก่อนที่

โจทก์ร่วมจะมอบเงินให้แก่จำเลยที่ ๑ ได้ให้จำเลยที่ ๓ ลงลายมือชื่อรับรองด้วย และได้มอบเงินจำนวน ๕,๐๐๐ บาท ให้แก่จำเลยที่ ๓ เพื่อนำไปชำระภาษีบำรุงท้องที่และทำการโอนชื่อจากเจ้าของที่ดินเดิมมาเป็นชื่อของโจทก์ร่วม เห็นว่า จำเลยที่ ๓ เป็นผู้ปกครองท้องที่มีหน้าที่สำรวจที่ดินในหมู่บ้านตลิ่งชันยอมทราบดีว่าจำเลยที่ ๕ ถึงที่ ๗ มีที่ดินตามใบ ภ.บ.ท.๕ ในท้องที่ของตนหรือไม่ เมื่อใบ ภ.บ.ท.๕ ของจำเลยที่ ๕ ถึงที่ ๗ ไม่มีที่ดินอยู่จริง ซึ่งหมายความว่าใบ ภ.บ.ท.๕ ของจำเลยที่ ๕ ถึงที่ ๗ เป็นเอกสารราชการปลอม จำเลยที่ ๓ ยังลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจในลักษณะเป็นการรับรองว่าที่ดินมีอยู่จริงในวันทำสัญญาซื้อขายที่ดินจำเลยที่ ๓ ก็ไปร่วมรับรองตามที่จำเลยที่ ๑ แจ้งแก่โจทก์ร่วม โจทก์ร่วมเป็นคนต่างท้องที่ไม่ทราบความจริงได้ตกลงซื้อที่ดินจากจำเลยที่ ๕ ถึงที่ ๗ ก็เพราะเชื่อถือจำเลยที่ ๓ ก่อนจะจ่ายเงินให้จำเลยที่ ๑ ก็ให้จำเลยที่ ๓ ลงลายมือชื่อรับรอง ได้มอบเงิน ๕,๐๐๐ บาท ให้แก่จำเลยที่ ๓ เพื่อนำไปเสียภาษีบำรุงท้องที่ จำเลยที่ ๓ รับเงินไว้ทั้ง ๆ ที่ทราบว่าที่ดินดังกล่าวไม่มี และให้จำเลยที่ ๓ จัดการโอนที่ดินใส่ชื่อโจทก์ร่วม การที่โจทก์ร่วมมอบหมายให้จำเลยที่ ๓ ไปกระทำการดังกล่าวก็เพราะเชื่อถือจำเลยที่ ๓ นั้นเอง การกระทำของจำเลยที่ ๓ จึงเป็นการช่วยเหลือในการที่ผู้อื่นกระทำความผิดก่อนและขณะกระทำความผิด จำเลยที่ ๓ จึงเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดของจำเลยที่ ๑ ที่ ๔ ถึงที่ ๗ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ พิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยฎีกาของจำเลยที่ ๑ ที่ ๓ ถึงที่ ๗ ฟังไม่ขึ้น

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๑ เฉพาะที่เกี่ยวกับจำเลยที่ ๔ กับให้รับใบ ภ.บ.ท.๕ ของกลางทั้ง ๕ ฉบับนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๑.

(บรรเทิง มุลพรม-สมาน เวทวินิจ-สมิทธิ วราอุปบล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ